

1500496-88.2021.8.26.0431

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: CAROLINA DIONÍSIO

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... circunstancias não se enquadravam em tráfico, o réu alegou que a droga era para consumo.

Em seu interrogatório o réu afirmou: que os fatos são verdadeiros, foi achada droga, pedaço de maconha e outro pedaço que era parada que havia comprado, com dichavador e seda e 3 pinos de cocaína vazio, que ele mesmo mostrou para policial; que a munição era do tempo que trabalhava de serviços ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Belmiro Pereira 367, Pederneiras-SP - cep 17280-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500496-88.2021.8.26.0431 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500496-88.2021.8.26.0431

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3048256/2021 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 18425337 - DEL.POL.PEDERNEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

DENILSON SOARES BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA DIONÍSIO

Vistos.

I. RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em desfavor de DENILSON SOARES BARBOSA, qualificado às fls. 12, consoante peça acusatória inicial, atribuindo-lhe a prática do delito do art. 28, caput, da Lei 11.343/2006.

Consta da denúncia (fls. 73/74): "que, no dia 30 de abril de 2021, por volta das 12h30min, na Rua Antônio Aparecido Alves, 2064, nesta cidade e Comarca, DENILSON SOARES BARBOSA tinha em depósito, para consumo pessoal, duas porções de maconha pesando 9,74g, e uma porção de cocaína, pesando aproximadamente 8,78g, (laudo a fls. 33/37), sem autorização legal. Segundo o apurado, policiais foram até o local dos fatos, residência do denunciado, para cumprimento de mandado de busca e apreensão. No local, o denunciado foi abordado enquanto fumava um cigarro de maconha. Durante as buscas, os policiais localizaram mais uma porção de maconha em cima da geladeira. Também houve a apreensão de um dichavador. O investigado confessou a propriedade das substâncias e que ela seria destinada ao seu uso". Defesa prévia apresentada oralmente.

Denúncia recebida em audiência de instrução, na qual se procedeu à oitiva de testemunhas e ao interrogatório.

O Ministério Público ofertou alegações finais orais, requerendo a condenação nos exatos termos da denúncia, fazendo considerações acerca da dosimetria e da pena, pugnando pela aplicação das penas previstas em lei.

Por sua vez, a defesa sustentou a fixação de pena de advertência, pois não faz mais uso.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de ação penal pública ajuizada pelo órgão ministerial em face de DENILSON SOARES BARBOSA, atribuindo-lhe a prática do delito do art. 28, caput da Lei 11.343/2006.

Do exame dos autos, verifico a ausência do decurso de prazos prescricionais, e inexistindo nulidades a serem sanadas ou demais preliminares a serem enfrentadas, passo à análise do mérito, reputando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais.

A materialidade do delito está comprovada boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão de drogas e dichavador (fls. 08/09), auto de constatação preliminar (fls. 19/24), laudo pericial (fls. 33/37) porquanto as análises revelaram resultado positivo para THC e COCAÍNA – substâncias listadas na Portaria nº 344/1998 SVS/MS - F1 e F2, e de uso proscrito no Brasil.

A testemunha Alex Ruiz Francisco, policial civil, declarou: que receberam diversas informações de que o réu, conhecido como “Nil”, de que estaria comercializando drogas na residência dele e possuiria arma de fogo; que realizaram monitoramento e obtiveram mandado de busca e apreensão; que ao ingressar, o flagraram com baseado na mão; que acharam porção de maconha em cima da geladeira, junto com dichavador; que havia duas sacolas de munição; que também foi localizada porção de cocaína e eppendorfs vazios; que as circunstancias não se enquadravam em tráfico, o réu alegou que a droga era para consumo.

Em seu interrogatório o réu afirmou: que os fatos são verdadeiros, foi achada droga, pedaço de maconha e outro pedaço que era parada que havia comprado, com dichavador e seda e 3 pinos de cocaína vazio, que ele mesmo mostrou para policial; que a munição era do tempo que trabalhava de serviços gerais no sítio do juiz, olhavam a lagoa para ninguém roubar peixe.

Em sede policial, havia admitido a propriedade da droga e sua condição de usuário (fls. 12).

Assim, há prova suficiente de que o réu possuía, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com subsunção de sua conduta à tipificação do art. 28, caput da Lei 11.343/2006, descabendo sua absolvição.

O acusado era imputável na data dos fatos. Sua conduta não foi amparada por qualquer excludente de ilicitude (art. 23 do CP). É plenamente culpável, porque, além de imputável, era conhecedor da ilicitude de sua conduta, e lhe era exigível comportamento diverso.

No caso, verifica-se da certidão de fls. 58/68 que o réu possui registros criminais anteriores que caracterizam reincidência.

O réu confessou em sede policial, incidindo a atenuante do art. 65, III, “d” do CP. Não incidem outras atenuantes ou agravantes.

Não há causas de aumento ou de diminuição aplicáveis.

Passo à dosimetria da pena, na forma do artigo 68 do CP c.c. 59 do CP.

Considerando as penas cominadas para o tipo em discussão e que se deve ter em conta a recuperação do apenado, e tendo em vista tratar-se de réu reincidente e confesso, entendo adequada a fixação da pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo prazo de 04 (quatro) meses, a ser cumprida em momento oportuno.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para CONDENAR, com fulcro no art. 387 do CPP, DENILSON SOARES BARBOSA, previamente qualificado, consoante peça acusatória inicial, atribuindo-lhe a prática do delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006 à pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À

COMUNIDADE pelo prazo de 04 (quatro) meses.

O réu respondeu por este crime em liberdade, pelo que mantenho seu direito de recorrer em liberdade por este crime, sem prejuízo de prisão por outro processo. Caso o patrono do acusado atue nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado:

oficie-se ao instituto de identificação comunicando-se a condenação do réu;

oficie-se ao TRE para fins do disposto no artigo 15, III, da CF;

expeça-se guia de execução definitiva.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Pederneiras, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA